

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3524/2020

अपीलार्थी श्री लव कुमार रामटेके अधिवक्ता, छ.ग. हाईकोर्ट एवं कर सलाहकार लव हाऊस मित्र चौक
न्यू खण्डेलवाल कालोनी ममता नगर राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीकार्यालय जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.08.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 29.08.2020 को दिया गया। दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 11.09.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 30.09.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री लव कुमार रामटेके अधिवक्ता, छ.ग. हाईकोर्ट एवं कर सलाहकार लव हाऊस मित्र चौक न्यू खण्डेलवाल कालोनी ममता नगर राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से मुझे सूचना के अधिकार के तहत जेल में विरुद्ध महिला/पुरुष कैदियों, विचारधीन बंदियों की निम्न जानकारी/सूची उपलब्ध करावें –
 1. कैदी/विचारधीन बंदी का नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. जाति
 4. निवास का पूरा पता मोबाईल नम्बर यदि हो तो
 5. आरोपित धारा
 6. अपराध क्रमांक
 7. कोर्ट का नाम
 8. जेल में आमद दिनांक
 9. कैदी/विचारधीन बंदी द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति किया है अथवा नहीं

5. जनसूचना अधिकारी कार्यालय जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का जवाब दिनांक 26.10.2021 को आयोग में प्राप्त हुआ। श्री चुरामन लाल साहू जन सूचना अधिकारी जिला जेल राजनांदगांव में पदस्थ रहें हैं, की दिनांक 28.03.2021 को आकस्मिक मृत्यू हो गई है। वर्तमान में मुझे (सत्यनारायण सिंह ठाकुर) को जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। द्वितीय अपील का कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर कंडिकावार उत्तर निम्नानुसार प्रेषित है – माननीय न्यायालय के आदेश से बंदी जेल में न्यायिक अभिरक्षा के निरुद्ध है। जनसूचना अधिकारी का समर्थन अपीलीय अधिकारी ने नहीं किया है और न ही न्यायिक विधि को दूषित किया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी सूचना के अधिकार की धारा 8(1) के खण्ड (क) में सुरक्षा एवं (ज) के तहत व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। यह न्यायालयीन दस्तावेज है। बंदी/कैदी जेल में माननीय न्यायालय के आदेश से अभिरक्षा में रहते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के खण्ड (क) में सुरक्षा एवं (ज) लागू होता है। जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने एवं व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। बंदियों की जानकारी दिये जाने पर बंदी आक्रोशित होंगे एवं जेल में विद्रोह उत्पन्न होगा, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी बंदी/कैदियों की व्यक्तिगत जानकारी है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। जनसूचना अधिकारी उत्तरवादी क्रमांक 01 व अपीलीय अधिकारी उत्तरवादी क्रमांक 02 दोनों एक ही विभाग/कार्यालय में होने से उत्तरवादी क्रमांक 02 ने उत्तरवादी क्रमांक 01 का समर्थन नहीं किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने एवं व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है के संबंध में आवेदक को सूचना समय दिनांक 30.07.2020 को उपलब्ध कराया गया है। उक्त जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (क) के तहत जेल की सुरक्षा प्रभावित होने एवं (ज) में व्यक्तिगत/निजी जानकारी के रूप में परिभाषित है। जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रथम अपीली प्रकरण की सुनवाई कर दोनों पक्ष सुना गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2020 द्वारा आदेश पारित किया कि मांगी गई जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 8(1)(क) में सुरक्षा एवं (ज) में व्यक्तिगत/निजी जानकारी के रूप में परिभाषित है माननीय न्यायालय के आदेश से ही बंदी रिमांड/लंबित प्रकरण के तहत जेल में न्यायिक निरोध में है। भारत सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 05.10.2019 को जारी मार्गदर्शिका भाग-1 की कंडिका 25 (I) के अनुसार जनसूचना अधिकार द्वारा प्रदाय करने की बाध्यता न होने तथा व्यक्तिगत जानकारी होने से अपील निरस्त की है।

6. प्रकरण की आज सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री सत्यनारायण सिंह उपस्थित। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया कि आवेदन प्राप्ति के समय श्री चुरामन लाल साहू जनसूचना अधिकारी पदस्थ थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। आवेदक को दिनांक 30.07.2020 द्वारा जानकारी प्रेषित की जा चुकी है।
7. प्रकरण में शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का परीक्षण किया जो जिसमें उनके द्वारा तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी मांग गई है कि जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) तृतीय पक्ष तथा वैश्विक नातेदारी के अंतर्गत आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j):-“ सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।
8. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त